وَمَا أَفْسَدَتِ الماشِيَةُ مِنَ الزَّرْعِ وَالْحوائِطِ بِاللَّيْلِ فَذَلِكَ عَلَى أَرْبَابِ الماشِيَةِ وَلاَشَىءَ عَلَيْهِ فى فَسَادِ النَّهَارِ وَمَنْ وَجَدَ سِلْعَتَهُ فى التَّفْلِيسِ فإِمَّا حاصَ وَإِلَّا أَخَذَ سِلْعَتَهُ إِنْ كانَتْ تُعْرَفُ بِعَيْنِهَا وَهُوَ فى المَوْتِ أُسْوَةُ الغُرَماءِ وَالضامِنُ غارِمٌ وَجَمِيلُ الوَجْهِ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ غَرِمَ حَتَّى يَشْتَرِطَ أَنْ لايَغْرَمَ وَمَنْ أُحِيلَ بِدَيْنٍ فَرَضِىَ فَلاَ رُجُوعَ لَهُ عَلَى الأَوَّلِ وَإِنْ أُفْلِسَ هَذا إِلَّا أَنْ يَغُرَّهُ مِنْهُ وَإِنَّمَا الحَوالَةُ عَلَى أَصْلِ دَيْنٍ وَإِلَّا فهِىَ حَمالَةٌ وَلا يَغْرَمُ الحَمِيلُ إِلَّا فى عُدْمِ الغَرِيمِ أَوْ غَيْبَتِهِ وَيَحِلُّ بِمَوْتِ المَطْلُوبِ أَوْ تَفْلِيسِهِ كُلُّ دَيْنٍ عَلَيْهِ وَلاَ يَحِلُّ مَا كانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ وَلاَ تُبَاعُ رَقَبَةُ المَأْذُونِ فِيمَا عَلَيْهِ وَلاَ يُتْبَعُ بِهِ سَيِّدُهُ وَيُحْبَسُ المِدْيَانُ لِيُسْتَبْرَأَ وَلا حَبْسَ عَلَى مُعْدَمٍ وَمَا انْقَسَمَ بِلاَ ضَرَرٍ قُسِمَ مِنْ رَبْعٍ وَعَقارٍ وَمَالَمْ يَنْقَسِمْ بِغَيْرِ ضَرَرٍ فَمَنْ دَعَا إِلَى البَيْعِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ مَنْ أَبَاهُ وَقَسْمُ القُرْعَةِ لا يَكُونُ إِلَّا فى صِنْفٍ وَاحِدٍ وَلا يُؤَدِّى أَحَدُ الشُّرَكاءِ ثَمَنًا وَإِنْ كانَ فى